



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fauzan Fahmi Alias Ome Alias Omey Al Pacino;
Tempat lahir : jakarta;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan / Desa Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ATAU Jalan Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan / Desa Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fauzan Fahmi Alias Ome Alias Omey Al Pacino ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum AMANNAGAPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 248/Pid.B/2025/PN.Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 248/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2025/PN Jkt.Utr tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO tersebut, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
 - 2). 1 (satu) botongan busa dengan bercak darah bekas pembungkus tubuh korban
 - 3). 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru yang dipakai Tersangka
 - 4). 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu yang dipakai Tersangka
 - 5). 1 (satu) buah tali tambang warna oranye bekas mengikat tubuh korban
 - 6). 1 (satu) bilah Pisau dapur yang dipakai untuk memotong leher korban
 - 7). 1 (satu) buah karung beras kecil bekas membungkus kepala korban
 - 8). 1 (satu) buah plastik hitam bekas membungkus kepala korban

Halaman2 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) buah kardus yang sudah rusak bekas membungkus badan korban
- 10). 1 (satu) buah ember dan gayung
- 11). 1 (satu) buah BRA milik korban
- 12). 1 (satu) buah tali rafia bekas mengikat tubuh korban
- 13). 1 (satu) buah baju milik korban
- 14). 2 (dua) buah selimut yang dipakai membungkus badan korban

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15). 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk berisikan Rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara.

- 16). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287
- 17). 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Kendaraan/Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287 atas nama HARI SANTOSO

Dikembalikan kepada saksi HARI SANTOSO.

- 18). 1 (satu) buah Gerobak warna biru

Dikembalikan kepada saksi SAJIDIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pleddoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alas an-alasannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 22.10 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober

Halaman3 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat didekat tangga yang berada di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusobah No.5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO sedang bekerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terletak di Jalan Kakap Transit Nomor 27 Blok K Kavling 1-2 Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Pacar Terdakwa yaitu Korban SINTA HANDIYANA melalui Chat di WhatsApp pada pokoknya Korban SINTA HANDIYANA meminta Ikan Tuna untuk acara Arisan dan Korban SINTA HANDIYANA meminta Terdakwa agar mengantarkan Ikan Tuna ke Hotel Aceh Besar di Penjaringan Jakarta Utara, sehingga Terdakwa menyiapkan Ikan Tuna sesuai permintaan Korban SINTA HANDIYANA. Lalu pada jam 12.00 WIB Terdakwa istirahat dan pulang ke rumah di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sambil membawa bungkus berisikan Ikan Tuna, setelah itu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman melanjutkan pekerjaan.
- Kemudian sekitar jam 17.30 WIB setelah bekerja Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Hotel Aceh Besar di Jl. Pluit Karang Jelita Nomor 42 RT.009 RW.003 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan setelah tiba Terdakwa langsung menemui Korban SINTA HANDIYANA di Kamar 502 dan Terdakwa memberitahu kepada Korban SINTA HANDIYANA tidak sempat membawa Ikan Tuna karena sudah ditaruh di rumah sambil Terdakwa menyuruh agar Korban SINTA HANDIYANA mengambil Ikan Tuna di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Korban SINTA HANDIYANA, setelah itu Korban SINTA HANDIYANA bersiap-siap untuk keluar dari Kamar 502 karena akan cek out pada jam 20.00 WIB.
- Lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Korban SINTA HANDIYANA keluar dari Kamar 502 meninggalkan Hotel Aceh Besar dan saat itu Terdakwa membonceng Korban SINTA HANDIYANA menggunakan Motor

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



milik Terdakwa dengan tujuan mau mengambil Ikan Tuna di rumah, namun ketika sedang diperjalanan belum jauh dari Hotel Aceh Besar Terdakwa dihubungi oleh Bosnya agar mengambil uang makan hasil kerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, sehingga Terdakwa menurunkan Korban SINTA HANDIYANA disekitar Jl. PLTU Muara Karang Jakarta Utara sambil Terdakwa menyuruh Korban SINTA HANDIYANA berangkat sendirian ke rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor menuju ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan setelah mengambil uang makan kemudian Terdakwa menuju ke rumah dan setelah tiba sekitar jam 20.15 WIB Terdakwa sendirian menunggu di rumah situasinya sepi karena isteri Terdakwa sedang jualan Kopi dan Rokok di Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban SINTA HANDIYANA pada pokoknya minta dijemput di depan Rumah Makan Padang Zam Zam diluar Gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar menjemput Korban SINTA HANDIYANA di Gang Masjid Nurusbah yang saat itu Korban SINTA HANDIYANA diantar Ojek (saksi MUTAMAKIN), setelah itu Terdakwa bersama Korban SINTA HANDIYANA jalan kaki menuju ke rumah dan sekitar jam 22.10 WIB tiba dibawah tangga depan rumahnya Terdakwa yang terletak di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusbah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun saat itu Korban SINTA HANDIYANA tidak mau naik ke lantai 2 (dua) sehingga Terdakwa menyuruh Korban SINTA HANDIYANA naik untuk mengambil Ikan Tuna, lalu Korban SINTA HANDIYANA mengatakan : SAYA TIDAK MAU NAIK KEATAS, TAKUT ADA SI PEREK (maksudnya isteri Terdakwa yang dianggap Korban sebagai Pelacur). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban SINTA HANDIYANA : ISTRI SAYA TIDAK ADA, SEDANG DAGANG, DI RUMAH TIDAK ADA ORANG. Setelah itu Korban SINTA HANDIYANA mengatakan : AH.... SAMA JUGA, KAMU JUGA TUKANG BOHONG, DASAR LU ANAK PEREK. Setelah mendengar perkataan Korban SINTA HANDIYANA tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan spontan timbul niat menghabisi nyawa Korban SINTA HANDIYANA.
- Kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban SINTA HANDIYANA dari belakang sambil tangan kiri mendorong tangan kanan Terdakwa agar cekikannya lebih keras kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh)

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



detik hingga dari mulut Korban SINTA HANDIYANA keluar suara ngorok 1 (satu) kali dan setelah itu lemas serta tidak bergerak. Kemudian badan Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa diseret ketempat cucian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meteran dari tangga dan untuk memastikan Korban SINTA HANDIYANA meninggal maka leher Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa kembali dicekik memakai kedua tangan sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa melihat muka (wajahnya) Korban SINTA HANDIYANA membiru dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan lengan serta badan Korban SINTA HANDIYANA dan setelah dipastikan Korban SINTA HANDIYANA sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa naik tangga menuju ke rumah di lantai 2 (dua) mengambil sebilah Pisau di dapur, setelah itu mengambil kantong plastik warna hitam dan sebuah karung kecil bekas beras yang ada didepan pintu, kemudian Terdakwa turun menghampiri tubuh Korban SINTA HANDIYANA yang tergeletak tidak bergerak didekat tempat cucian, lalu Terdakwa menggorok (memotong) leher Korban SINTA HANDIYANA dengan cara Pisau dapur oleh Terdakwa di tempelkan di leher lalu Tersangka memotong leher Korban SINTA HANDIYANA sebanyak 5 (lima) kali gerakan sampai putus dan kepala lepas dari badannya, selanjutnya kepala oleh Terdakwa dimasukkan ke kantong plastik hitam lalu diikat dan setelah itu plastik hitam berisi kepala Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung kecil bekas beras.

- Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil terdiam sekitar 10 (sepuluh) menitan memikirkan cara membuang badan dan kepala, pada saat itu Terdakwa muncul ide untuk menghilangkan jejak dengan cara merusak sidik jari agar Korban SINTA HANDIYANA susah diketahui identitasnya jika diketemukan orang lain, selanjutnya Terdakwa mengupas (menyayat) kulit luar bagian telunjuk serta ibu jari (jempol) kanan dan kiri Korban SINTA HANDIYANA. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) mengambil selimut yang ada di kamar, kemudian Terdakwa turun ketempat cucian menutupi kepala dan badan Korban SINTA HANDIYANA yang sudah terpisah.
- Lalu badan Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa digeser (dirapatkan) kedekat Mesin Cuci agar tidak terlihat oleh orang lain karena tempat cucian tersebut terbuka dan disebelahnya ada jalan (Gang) yang biasa dilewati orang banyak, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai cucian dengan cara menyiramkan air ke lantai tempat cucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Gayung dan Ember yang sudah ada ditempat cucian tersebut, setelah itu Terdakwa mencuci Pisau bekas menggorok / memotong leher Korban SINTA HANDIYANA.

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara, sekitar jam 22.45 WIB tiba lalu Terdakwa menemui isterinya bernama SUDARNI yang sedang jualan kopi dan rokok, lalu Terdakwa memberitahu isterinya baru saja membunuh Korban SINTA HANDIYANA, ketika itu isterinya Terdakwa terlihat kaget dan ketakutan serta marah, selanjutnya isteri Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sehingga Terdakwa pulang dan sekitar jam 22.50 WIB Terdakwa tiba ditempat cucian yang berada didepan rumah, setelah itu Terdakwa jalan kaki menenteng kantong plastik hitam berisi kepala Korban SINTA HANDIYANA menuju kearah Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air didekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara dan sekitar jam 23.15 WIB Terdakwa menemukan tempat yang pas untuk membuang kepala Korban SINTA HANDIYANA yaitu bagian sela-sela tembok pembatas antara jalan dengan Perumahan Pantai Mutiara sehingga membuang kantong plastik hitam berisi kepala Korban SINTA HANDIYANA ditempat tersebut dan setelah itu pulang ke rumah.
- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah namun isterinya belum pulang dan karena takut badan Korban SINTA HANDIYANA yang tergeletak ditempat cucian dilihat oleh orang lain, sehingga badan Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa diangkat dengan cara digendong dibawa naik ke lantai 2 (dua) lalu ditaruh di atas lantai dan ketika itu dari bagian potongan leher Korban SINTA HANDIYANA keluar darah membasahi lantai, sehingga Terdakwa melepas celana Korban digunakan mengelap darah yang menggenang di lantai, karena tidak bisa tidur sehingga sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa memikirkan tempat dan cara membuang badan Korban SINTA HANDIYANA dan saat itu muncul ide membuang badan Korban SINTA HANDIYANA seperti Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar yang akan dikirimkan kepada pemesan menggunakan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tambang.
- Kesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membawa celana Korban yang sudah dipakai mengelap darah ke Pasar Muara Baru Jakarta Utara dan setelah tiba lalu celana bekas mengelap darah tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam Gerobak Sampah dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah langsung mengumpulkan kardus, karung, busa bekas

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sofa, selimut, tali rafia dan tali tambang yang berada disekitar rumah yang sudah biasa dipakai Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar. Lalu Terdakwa membungkus badan Korban seperti membungkus Ikan Tuna berukuran besar dengan cara badan Korban dibalut busa bekas sofa lalu dibalut lagi menggunakan selimut dan diikat menggunakan tali rafia, setelah itu dimasukkan kedalam karung bekas beras dan diikat menggunakan tali tambang hingga rapih, setelah itu dimasukkan kedalam kardus bekas Kulkas, lalu dilakban menggunakan lakban bening, kemudian dimasukkan lagi kedalam karung lain dan lubang karung diikat menggunakan tali rafia dengan cara disulam mirip bungkusan karung Ekspedisi dan setelah rapih bungkusan berisi badan Korban oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa memikirkan cara menurunkan bungkusan berisi badan Korban, lalu Terdakwa menghubungi saksi JAELANI meminta bantuan menurunkan bungkusan berisi badan Korban namun saat itu Terdakwa mengaku bungkusan yang akan diturunkan dari lantai 2 (dua) tersebut Paket berisikan Ikan Tuna pesanan orang yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi JAELANI menyanggupinya.

- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Motor menjemput saksi JAELANI ditempat kerjanya sebagai SATPAM di SMP 261 Muara Angke Jakarta Utara dan setelah bertemu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membonceng saksi JAELANI kedaerah Kebon Tebu Pintu Air Jakarta Utara, setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa minta supaya saksi JAELANI menemani Terdakwa untuk meminjam Mobil Bak kepada saksi HARI SANTOSO, setelah mendapat pinjaman Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM dari saksi HARI SANTOSO, lalu Mobil tersebut oleh Terdakwa diparkirkan di areal parkir Pasar Muara Baru Jakarta Utara yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meteran dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil Gerobak warna biru tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAJIDIN, lalu Gerobak tersebut oleh Terdakwa dibawa kedekat tangga rumah dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi JAELANI naik tangga ke lantai 2 (dua) minta saksi JAELANI membantu mengangkat bungkusan berisi badan Korban yang diakui Terdakwa berisi Ikan Tuna besar untuk diturunkan dan ditaruh kedalam Gerobak warna biru didepan rumah.

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika sedang menggotong bungkusan tersebut saksi JAELANI merasa curiga karena bentuknya tidak seperti Ikan Tuna besar dan sekitar jam 20.05 WIB Terdakwa bersama saksi JAELANI mendorong Gerobak warna biru menuju tempat Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM yang diparkirkan diareal parkir Pasar Muara Baru dan sekitar jam 20.15 WIB tiba ditempat parkir, ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang mengangkat bungkusan dari Gerobak warna biru keatas Mobil Bak dilihat oleh saksi SUTRISNO dan saksi RUSDI, sehingga keduanya ikut membantu mengangkat bungkusan keatas Mobil Bak sambil bertanya apa isinya dan saat itu Terdakwa menjawab Ikan Tuna mau dikirim ke Bandara.
- Bahwa setelah bungkusan berisi badan Korban SINTA HANDIYANA tersebut diletakkan diatas Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil ditemani saksi JAELANI menuju kearah Bandara Soekarno Hatta namun sekitar jam 21.00 WIB setibanya didaerah Dadap Kosambi Tangerang Terdakwa berpura-pura memberitahu saksi JAELANI Ikan Tuna tidak jadi dikirim ke Bandara dengan alasan Terdakwa kesal karena pembelinya tidak menghubungi dan Terdakwa mau membuang bungkusan yang diakui berisi Ikan Tuna tersebut di Muara Baru Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil kearah POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman yang situasinya sepi dan gelap, lalu sekitar jam 22.10 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil didepan POM Bensin dan minta saksi JAELANI membantu menurunkan bungkusan berisi badan Korban yang diakui berisi Ikan Tuna besar, sehingga saksi JAELANI membantu mengangkat bungkusan tersebut dibuang di perairan Muara Baru yang tidak jauh dari POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara dengan cara diceburkan ke air namun tidak tenggelam (sebagian terapung), setelah itu Terdakwa mengajak saksi JAELANI mengembalikan Mobil kepada saksi HARI SANTOSO kemudian Terdakwa bersama saksi JAELANI kembali ke rumahnya Terdakwa nonton TV hingga tidur. Kesokan harinya Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa melihat status teman-teman di WhatsApp terkait ditemukannya mayat perempuan tanpa kepala di perairan didekat POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara, saat itu Terdakwa berpura-pura diam seolah-olah tidak tahu.

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang nonton TV di rumah lantai 2 (dua), datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban SINTA HANDIYANA dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa ketempat dibuangnya Kepala dan sekitar jam 01.00 WIB Kepala Korban SINTA HANDIYANA ditemukan di sela-sela tembok pembatas antara Perumahan Pantai Mutiara dengan Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air dekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0069/SK.B/X/2024/IKF tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan usia empat puluh tahun (SINTA HANDIYANA) dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terpotongnya tulang belakang setinggi ruas keempat, kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tajam. Tampak tanda pembendungan pada seluruh organ serta adanya resapan darah pada kulit leher. Terdapat massa tumor pada dinding / otot rahim (leiomyoma) dan ditemukan kista pada indung telur. Sebab mati dikarenakan terputusnya / sumbatan saluran pernafasan yang mengakibatkan mati lemas.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24115/XI/2024/Bidlab DNA tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA dengan Kesimpulan secara genetik potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan kepala Nomor Register Barang Bukti : 331 BERASAL DARI SATU INDIVIDU YANG SAMA DENGAN potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan tubuh Nomor Register Barang Bukti : 332.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0071/SK.B/X/2024/IKF tertanggal 30 Nopember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan (bagian kepala manusia) usia tiga puluh sampai empat puluh tahun, Ras Mongoloid dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka leher

Halaman10 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai terpotongnya tulang belakang bagian leher setinggi tulang leher ketiga akibat kekerasan tajam. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Tidak didapatkan tanda perdarahan pada jaringan otak. Dari pemeriksaan DNA didapatkan kesesuaian DNA dengan Jenazah atas nama SINTA HANDIYANA sebagaimana Surat Permintaan Visum Nomor :

B/10671/X/RES.1.7/2024/Ditreskrim.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Terdakwa maupun tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

MUHAMMAD SANTOSO, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi kenal kepada Korban SINTA HANDIYANA karena kakak kandung saksi.
- Benar sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO.
- Benar awalnya saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 18.27 WIB saksi di telpon oleh seseorang yang mengaku Polisi dari Polda Metro Jaya memberitahu menemukan mayat tanpa identitas dan setelah diselidiki kepolisian diduga korbannya keluarga saksi yaitu SINTA HANDIYANA.
- Benar kemudian saksi diajak Polisi dari Polda Metro Jaya ikut mencocokkan identitas korban dengan keluarga saksi dan setelah itu saksi dibawa Polisi ke Polda Metro Jaya.
- Benar pada saat di Polda Metro Jaya saksi diberitahu Polisi pelakunya sudah ditangkap, kemudian saksi diarahkan membuat Laporan Polisi terkait kejadian yang dialami kakak kandung saksi.
- Benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ada informasi dan berita penemuan mayat seorang perempuan di waduk pengembangan proyek di Jalan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, mayat tersebut ditemukan

Halaman11 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kepala dan jasadnya terbalut kain dan dilakban dimasukkan kedalam karung.

- Benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari warga dan aparat Kepolisian menemukan kepala dari jasad korban, kemudian saksi diberitahu Polisi kepala dari korban sudah ditemukan dan informasinya mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Polri.
- Benar awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya.
- Benar saksi baru tahu pelakunya setelah diberitahu Polisi pelakunya bernama FAUZAN FAHMI yang biasa dipanggil dengan sebutan OMEH.
- Benar awalnya saksi tidak tahu penyebab korban meninggal dunia, namun dari temuan jasad korban dan pada saat korban ditemukan jasadnya tanpa kepala, diduga korban dibunuh oleh pelaku yaitu Terdakwa dengan cara kepala korban dipotong dari leher kemudian memisahkan badan dan kepala korban lalu dibuang di waduk di Jalan Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar saksi tidak tahu korban ada masalah atau tidak, karena yang saksi ketahui korban orangnya tertutup dan jarang berbicara dengan saksi atau dengan keluarga lainnya.
- Benar saksi tidak tahu kegiatan apa saja keseharian korban.
- Benar korban pernah menceritakan kepada saksi pekerjaannya admin Judi Online ditempat kerjanya di daerah Taman Royal Gedong Panjang Penjaringan Jakarta Utara, namun tempatnya saksi tidak tahu dimana.
- Benar Korban SINTA HANDIYANA tinggal di kontrakan orang tua yaitu di Kampung Babakan RT.03 RW.4 Kelurahan Binong Kecamatan Curug Tangerang, bersebelahan dengan rumah saksi.
- Benar saksi terakhir kali bertemu korban pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam 04.00 WIB habis pulang kerja dan saksi akan berangkat kerja.
- Benar pada saat itu korban diantar laki-laki namun saksi tidak tahu siapanya korban, setelah itu saksi tidak bertemu lagi, saksi baru dapat kabar tanggal 29 Oktober 2024 kakak kadung saksi ditemukan meninggal dan jasadnya tanpa kepala diduga dibunuh oleh FAUZAN FAHMI.

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sesuai informasi dari anak kandung korban yang bernama ADITYA, korban keluar dari rumah pamit untuk kerja pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 12.00 WIB dan terakhir komunikasi dengan anaknya sekitar jam 17.30 WIB menanyakan kabar pulang atau tidak.
- Benar jawabannya hanya meminta foto korban yang pakai baju gamis dan dijawab oleh anaknya untuk apa namun korban tidak menjawab, sampai pukul 23.00 WIB tidak ada balasan lagi dari korban hingga akhirnya dapat berita ditemukannya jasad korban tanggal 29 Oktober 2024.
- Benar saksi tidak tahu apakah korban mempunyai pacar atau teman dekat atau tidak karena saksi jarang komunikasi dan korban sangat tertutup.
- Benar saksi tidak tahu maksud dan tujuannya Terdakwa FAUZAN FAHMI melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Benar saksi tidak tahu kapan dan dengan cara bagaimana Terdakwa membunuh korban.
- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

ATIAH, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi kenal kepada Korban SINTA HANDIYANA sebagai teman kerja.
- Benar saksi tinggal bersama kakak saksi bernama ALIAH di rumah kost yang beralamat di Jl. Sawo Kelurahan Cipete Utara Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Benar saksi mengenali KTP NIK 3804276004900001 atas nama ALIAH yang diperlihatkan. KTP tersebut KTP milik kakak kandung saksi atas nama ALIAH. Namun yang menggunakan KTP untuk identitas penyewa kamar di Hotel Aceh Besar Jl. Pluit Karang Jelita

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.42 RT.009 RW.003 Pluit Kec Penjaringan Jakarta Utara kamar nomor 203 dan 205 adalah saksi.

- Benar saksi menggunakan KTP atas nama ALIAH sebagai identitas penyewa kamar di Hotel Aceh Besar Jl. Pluit Karang Jelita No.42 RT.9/RW.3, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, kamar nomor 203 dan 205 karena KTP milik saksi hilang sejak tahun 2018.
- Benar saksi menyewa kamar nomor 203 dan 205 di Hotel Aceh Besar untuk melakukan pekerjaan saksi sebagai terapis pijat.
- Benar saksi melakukan pekerjaan tersebut bersama 2 (dua) teman saksi yaitu SINTA HANDIYANA alias TATA dan PUTRI alias CACA.
- Benar pada tanggal 27 Oktober 2024 saksi menyewa 2 (dua) kamar atas permintaan Korban SINTA HANDIYANA karena korban mau bertemu dengan cowoknya.
- Benar saksi menyewa kamar 203 dan 205 di Hotel Aceh Besar pada tanggal 27 Oktober 2024 untuk selama 1 hari sampai tanggal 28 Oktober 2024.
- Benar saksi menyewa 2 (dua) kamar yaitu nomor 203 dan 205 di Hotel Aceh Besar permintaan korban. Karena 1 kamar lagi yaitu nomor 203 saksi dan PUTRI alias CACA yang menggunakan untuk bekerja sebagai terapis pijat, sedangkan kamar nomor 205 saksi pesan berdasarkan permintaan korban SINTA HANDIYANA alias TATA, karena korban mau bertemu dengan cowoknya.
- Benar biaya sewa perkamar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan tunai.
- Benar kamar pertama yang disewa nomor 205, saksi bersama Korban SINTA HANDIYANA dan PUTRI alias CACA membayar patungan, dengan rincian saksi dan PUTRI alias CACA Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar oleh Korban SINTA HANDIYANA.
- Benar kamar kedua nomor 203, saksi yang melakukan pembayaran pada saat check out di tanggal 28 Oktober 2024, karena Korban SINTA HANDIYANA tidak kembali lagi ke Hotel setelah pergi.
- Benar yang saksi tahu Korban SINTA HANDIYANA berada di luar hotel pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 21.29 WIB.
- Benar saksi tidak mengenali resepsionis saat saksi cek in di Hotel Aceh Besar tanggal 27 Oktober 2024, yang saksi ingat resepsionis yang bertugas 2 (dua) orang laki-laki.

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar berdasarkan cerita Korban SINTA HANDIYANA, setelah suaminya meninggal dirinya menikah lagi dengan laki-laki yang tidak disebutkan nama dan kapan menikahinya.
- Benar SINTA HANDIYANA alias TATA menjelaskan melakukan pernikahan secara siri.
- Benar saksi terakhir bertemu dengan SINTA HANDIYANA alias TATA pada tanggal 27 Oktober 2024 di Hotel Aceh Besar Jakarta Utara.
- Benar yang saksi tahu SINTA HANDIYANA alias TATA sudah meninggal dunia akibat dibunuh oleh suami sirinya yang saksi tahu dari berita yaitu FAUZAN FAHMI.
- Benar sebelumnya saksi tidak mengenali dan mengetahui identitas suami siri SINTA HANDIYANA alias TATA, saksi baru tahu setelah berita pembunuhan terhadap SINTA HANDIYANA alias TATA viral di internet dan disebutkan nama pelakunya FAUZAN FAHMI.
- Benar awalnya saksi tidak mengenal FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO namun setelah melihat berita, saksi tahu FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO adalah suami siri korban SINTA HANDIYANA alias TATA.
- Benar pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 02:26 WIB, SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi : "Nia bsk gimana" "Mau coba di Utara gak", hal tersebut merujuk kepada percakapan saksi dengan SINTA HANDIYANA alias TATA bahwa saksi bersama PUTRI alias CACA dan SINTA HANDIYANA alias TATA mau bekerja bersama sebagai terapis pijat di Hotel Aceh Besar Jakarta Utara. Atas pesan dari SINTA HANDIYANA alias TATA saksi membalas "Iya kk" "Iya kk bismillh kk" karena saksi setuju ajakan bekerja bersama sebagai terapis pijat di Hotel Aceh Besar Jakarta Utara.
- Benar pada pukul 09:07 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi yaitu "Jadi ke Utara" "Klo jadi siap2" dengan maksud menanyakan apakah saksi jadi bekerja bersama sebagai terapis pijat di Hotel Aceh Besar, Jakarta Utara. Lalu saksi merespon "Jdi kk" "Brngkt skrng kk" dengan maksud mengkonfirmasi ajakan dari SINTA HANDIYANA alias TATA dan meminta SINTA HANDIYANA alias TATA menjemput saksi dan PUTRI alias CACA di Hotel Sion Tangerang Selatan. Kemudian

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



- pada pukul 11:28 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi "Saksi otw" dengan maksud SINTA HANDIYANA alias TATA memberitahu saksi bahwa dirinya sudah dalam perjalanan untuk menjemput saksi dan PUTRI alias CACA.
- Benar sekira pukul 12:08 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA tiba di Hotel Sion Tangerang Selatan menggunakan taksi online. Lalu saksi bersama SINTA HANDIYANA alias TATA dan PUTRI alias CACA makan bersama di warteg yang berada tidak jauh dari Hotel Sion Tangerang Selatan.
 - Benar sekira pukul 12:30 WIB selesai makan, saksi bersama SINTA HANDIYANA alias TATA dan PUTRI alias CACA menuju ke Hotel Aceh Besar menggunakan taksi online yang dipesan SINTA HANDIYANA alias TATA.
 - Benar sekira pukul 13.40 WIB saksi bersama SINTA HANDIYANA alias TATA dan PUTRI alias CACA tiba di Hotel Aceh Besar Jakarta Utara, kemudian kami cek in di receptionis menggunakan KTP NIK 3804276004900001 atas nama ALIAH milik kakak kandung saksi. Kemudian membayarkan uang sewa kamar sebesar Rp.325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tunai, uang patungan antara saksi bersama SINTA HANDIYANA alias TATA dan PUTRI alias CACA. Selanjutnya receptionis memberikan kunci kamar dan kami ketahui ditempatkan di kamar nomor 205. Selanjutnya membeli air minum dan makanan di Alfamart, setelah selesai kembali ke kamar dan istirahat.
 - Benar sekira pukul 17:00 WIB saat masih di kamar nomor 205 SINTA HANDIYANA alias TATA mengatakan "cowo"-nya akan datang ke Hotel dan memutuskan membuka kamar lagi agar SINTA HANDIYANA alias TATA bisa berdua dengan "cowo"-nya. Kemudian SINTA HANDIYANA alias TATA turun ke receptionis menyewa satu lagi kamar, yang saksi tahu yang dimaksud "cowo"-nya adalah FAUZAN FAHMI ALIAS OME ALIAS OMEY AL PACINO.
 - Benar tidak lama kemudian SINTA HANDIYANA alias TATA kembali ke kamar 205 menemui saksi dan PUTRI alias CACA, kemudian SINTA HANDIYANA alias TATA meminta saksi dan PUTRI alias CACA pindah ke kamar 203, kamar baru yang dibuka SINTA HANDIYANA alias TATA. Setelah saksi dan PUTRI alias CACA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar 203, SINTA HANDIYANA alias TATA kembali ke kamar nomor 205 membawa kunci kamar nomor 205 dan 203.

- Benar sekira pukul 17:14 WIB, saksi mengirimkan pesan kepada SINTA HANDIYANA alias TATA yaitu: "Kk" "Lg ada tamu ng" "Nia kstu y kk" dengan maksud saksi ingin ke kamar nomor 205 untuk menghampiri SINTA HANDIYANA alias TATA, lalu SINTA HANDIYANA alias TATA merespon dengan "Gak" dengan maksud bahwa belum ada tamu di kamar nomor 205. Namun tidak lama kemudian SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan Voice Note kepada saksi dengan mengatakan "Iya sabar ya, jangan ketok kamar kak tata dulu ya" dengan maksud untuk memberitahu saksi bahwa di kamar 205 sudah ada tamu yang datang yaitu FAUZAN FAHMI ALIAS OME ALIAS OMEY AL PACINO.
- Benar atas hal tersebut SINTA HANDIYANA alias TATA meminta maaf kepada saksi karena telah melarang saksi ke kamar nomor 205 dengan mengirimkan pesan "Maaf kan aku" lalu saksi merespon pesan tersebut dengan "sok atuh kk kange"dulu" dengan maksud membiarkan SINTA HANDIYANA alias TATA bermesraan dengan FAUZAN FAHMI ALIAS OME ALIAS OMEY AL PACINO namun SINTA HANDIYANA alias TATA merespon dengan "Najis udah jlk bgt sekarang" "Intinya mau minta uang" dengan maksud bahwa SINTA HANDIYANA alias TATA mau meminta uang kepada FAUZAN FAHMI ALIAS OME ALIAS OMEY AL PACINO.
- Benar Sekira pukul 17:52 WIB, SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi "Nia" "Kunci kamar di bawah" lalu saksi menanyakan "Kk Kluar" "Mana kk" "Kuncinya" "Di pintu" lalu SINTA HANDIYANA alias TATA merespon dengan "Iya" "Di Kasih" "Kasir". Percakapan tersebut dimaksudkan bahwa SINTA HANDIYANA alias TATA memberitahu saksi bahwa dirinya sedang keluar dari hotel dan meminta saksi untuk mengambil kunci kamar nomor 203 yang telah SINTA HANDIYANA alias TATA titipkan di kasir.
- Benar Setelah saksi mengkonfirmasi bahwa akan mengambil kunci kamar sekaligus mencari makan malam, SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan voice note kepada saksi, yaitu "iya ini kan kak tata ngambil ikan, apa namanya, si caca kan udah ada tamu, kak tata ambil uang room ya 75 ya" dengan maksud bahwa SINTA

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDIYANA alias TATA sedang di luar hotel, sedang mengambil ikan namun saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa SINTA HANDIYANA alias TATA, namun yang saksi tahu, SINTA HANDIYANA alias TATA terakhir kali sedang bersama FAUZAN FAHMI ALIAS OME ALIAS OMEY AL PACINO.

- Benar Sekira pukul 20:22 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi, yaitu "Aku di bawah" "Mau pake room aku gak" dengan maksud memberitahu kepada saksi bahwa SINTA HANDIYANA alias TATA sudah berada di Lobby Hotel Aceh besar, Jakarta Utara. Kemudian sekira pukul 20:50 WIB saksi menanyakan kepada SINTA HANDIYANA alias TATA, apakah di lobby hotel ada tamu, lalu SINTA HANDIYANA alias TATA merespon dengan mengirimkan pesan "Gak ada" "Di kamar ini" "Kak tata" dan mengirimkan voice note yang berisikan "gak tau saksi ada di kamar soalnya" yang dimaksudkan memberitahu SINTA HANDIYANA alias TATA sudah berada di dalam kamar 205. Sekira pukul 20:54 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA memberitahu saksi dirinya memiliki tamu/customer untuk dipijat di dalam kamar 205.
- Benar sekira pukul 21:16 WIB SINTA HANDIYANA alias TATA mengirimkan pesan kepada saksi "Nia" "Udh blm" lalu saksi menjawab "Blm kk", maksud dari chat tersebut adalah SINTA HANDIYANA alias TATA menanyakan kepada saksi, apakah saksi sudah selesai melayani tamu/customer, namun saksi menjawab belum.
- Benar sekira pukul 21:29 WIB, setelah saksi selesai melayani tamu/customer, saksipun menelepon SINTA HANDIYANA alias TATA dan menanyakan keberadaanya, dan SINTA HANDIYANA alias TATA mengatakan melalui telepon "Di Luar" yang berarti SINTA HANDIYANA alias TATA sedang berada di luar hotel. Namun setelah itu SINTA HANDIYANA alias TATA menutup telepon kami.
- Benar sekira pukul 01.56 WIB saksi belum mendapatkan kabar dari SINTA HANDIYANA alias TATA, saksi mengirimkan pesan melalui whatsapp, yaitu "Kk" "Udh pulng kk" dengan maksud menanyakan apakah SINTA HANDIYANA alias TATA sudah kembali ke kamar hotel, namun pesan dari whatsapp tersebut hanya berhasil terkirim, dengan tanda centang satu, yang berarti pesan yang saksi kirimkan tersebut tidak masuk ke handphone SINTA HANDIYANA alias TATA,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun mengira bahwa baterai handphone milik SINTA HANDIYANA alias TATA sudah habis, atau tidak ada sinyal.

- Benar pagi harinya tanggal 28 Oktober 2024 saksi masih belum mendapatkan kabar dari SINTA HANDIYANA alias TATA, saksi mencoba beberapa kali menelepon SINTA HANDIYANA alias TATA melalui telepon whatsapp, namun panggilan berstatus "memanggil" berarti whatsapp sudah tidak aktif, saksi menduga handphone SINTA HANDIYANA alias TATA sudah habis baterai.
- Benar sekira pukul 11.00 WIB ketika saksi dan PUTRI alias CACA chek out dari kamar nomor 205 dan 203, karena SINTA HANDIYANA alias TATA tidak ada kabar saksi melunasi pembayaran sewa kamar nomor 203. Setelah itu saksi dan PUTRI alias CACA pulang ke rumah masing-masing.
- Benar beberapa hari kemudian saksi mendapatkan telepon dari kepolisian dan saksi melihat dari berita SINTA HANDIYANA alias TATA telah menjadi korban pembunuhan pelakunya Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO yang saksi tahu suami siri korban.
- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

JAELANI, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi bekerja sebagai Security di SMPN 261 Jakarta beralamat di Jl. Muara Angke Nomor 9 RT.011 RW.021 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sejak bulan Juni 2014.
- Benar saksi tidak kenal dengan Korban SINTA HANDIYANA, namun setelah saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian SINTA HANDIYANA adalah korban pembunuhan yang terjadi di kolam belakang Pom Bensin Pelabuhan Muara Baru Jln. Pelabuhan Muara Baru, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara.

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi kenal dengan FAUZAN FAHMI sejak sekitar 1 tahun yang lalu.
- Benar saksi kenal pada saat FAUZAN FAHMI mengantarkan anaknya sekolah ditempat saksi bekerja di SMPN 261 Jakarta.
- Benar yang saksi ketahui terjadinya pembunuhan tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di kolam belakang Pom Bensin Pelabuhan Muara Baru.
- Benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu korbannya SINTA HANDIYANA istri Terdakwa.
- Benar pelaku pembunuhan SINTA HANDIYANA adalah Terdakwa FAUZAN FAHMI.
- Benar pada hari Senin tanggal 29 Oktober sekitar pukul 15.00 Wib FAUZAN FAHMI datang ketempat kerja saksi meminta tolong agar ditemani mengantarkan ikan tuna ke Bandara Soekarno, selanjutnya saksi menjelaskan kepada Terdakwa bisa menemani mengantarkan ikan tuna sekitar pukul 16.00 WIB menunggu saksi pulang kerja.
- Benar FAUZAN FAHMI setuju menunggu saksi pulang kerja sampai pukul 16.00 WIB, setelah pukul 16.00 Wib dan saksi sudah absen pulang, saksi bersama FAUZAN FAHMI menuju rumah FAUZAN FAHMI di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menggunakan motor milik Terdakwa.
- Benar sebelum sampai di rumahnya FAUZAN FAHMI saksi diturunkan Terdakwa di indomaret dekat rumah Terdakwa dan saksi disuruh menunggu di Indomaret, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumahnya seorang diri.
- Benar sekitar 1 jam saksi menunggu di indomaret, datang Terdakwa berjalan kaki dan berbicara kepada saksi ingin mencari & menyewa mobil bak untuk mengangkut ikan tuna yang akan diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta.
- Benar selanjutnya Terdakwa kembali lagi kerumahnya mengambil motor untuk mencari & menyewa mobil, setelah mendapatkan sewaan mobil bak Terdakwa langsung membawa mobil bak ke Pasar Muara Baru dekat Indomaret tempat saksi menunggu dan memarkirkan mobil di parkir Pasar.

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah memarkirkan mobil Terdakwa menghampiri saksi di indomaret dan langsung mengajak kerumahnya mengambil ikan tunanya.
- Benar sesampainya di rumah saksi disuruh menunggu di depan rumahnya sedangkan Terdakwa masuk kerumahnya naik ke lantai 2 mengambil kardus yang telah dililiti oleh karung yang berisikan ikan tuna. Setelah ikan tuna berhasil diturunkan oleh FAUZAN FAHMI dari lantai 2 ke lantai 1, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi membantu mengangkut & membawa ikan tuna ke mobil bak yang terparkir di parkiran Pasar Muara Baru, namun karena ikan tunanya berat dan saksi maupun Terdakwa tidak kuat mengangkatnya, kemudian FAUZAN FAHMI berinisiatif mencari gerobak untuk membawa ikan tuna ke mobil bak, setelah dapat gerobak, saksi dan FAUZAN FAHMI langsung mengangkat ikan tuna tersebut untuk dinaikikan ke gerobak, namun setelah saksi amati saksi merasa ada keanehan terkait ikan tuna tersebut.
- Benar menurut saksi kardus yang telah dililiti oleh karung tersebut bukan ikan tuna, melainkan seperti bentuk manusia.
- Benar selanjutnya saksi dan FAUZAN FAHMI membawa kardus tersebut menggunakan gerobak ke mobil bok yang terparkir di parkiran mobil Pasar Muara Baru, sesampainya diparkiran mobil pasar Muara Baru saksi dan FAUZAN FAHMI langsung mengangkat kardus tersebut untuk dipindahkan dari gerobak ke mobil bok.
- Benar setelah kardus tersebut sudah dipindahkan dari gerobak ke mobil bak, saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Bandara Soekarno Hatta mengantarkan kardus tersebut.
- Benar mobil dikendarai oleh FAUZAN FAHMI sedangkan saksi duduk disamping Terdakwa.
- Benar sesampainya di Bandara Soekarno Hatta FAUZI FAHMI menerima telpon dari seseorang yang saksi ketahui itu adalah bosnya mengatakan kardus diantarkan pukul 23.00 Wib sedangkan saksi dan FAUZI FAHMI sampai di Bandara pukul 22.00 Wib.
- Benar selanjutnya saksi dan FAUZAN FAHMI kembali lagi kedaerah rumah FAUZI FAHMI, kemudian belum sampai rumahnya FAUZAN FAHMI mengarahkan mobilnya ke Pelelangan ikan Pasar Muara Baru, sesampainya di pelelangan ikan Pasar Muara Baru FAUZAN

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI langsung mengarahkan mobilnya ketempat yang gelap dan sepi di pojok pelelangan ikan Pasar Muara Baru.

- Benar sesampainya di pojok pelelangan ikan Pasar Muara Baru saksi dan FAUZAN FAHMI langsung turun dari mobil dan FAUZAN FAHMI menurunkan kardus dari atas mobil bax ke tanah.
- Benar setelah diturunkan saksi membantu mengangkat kardus tersebut untuk diangkat Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengangkat kardus tersebut dan membuangnya pinggir laut Pelabuhan Muara Baru Setelah Terdakwa membuang kardus yang telah dililiti oleh karung tersebut saksi dan FAUZAN FAHMI langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumah FAUZAN FAHMI.
- Benar sebelum sampai di rumah FAUZAN FAHMI, Terdakwa menurunkan saksi di Indomaret dekat rumahnya.
- Benar saksi sudah merasa curiga terhadap kardus yang telah dililiti oleh karung tersebut.
- Benar menurut pengakuan Terdakwa dari kardus tersebut berisi ikan tuna.
- Benar saksi tidak percaya dengan pengakuan FAUZAN FAHMI karena saksi melihat langsung bentuk kardus yang dililiti karung tersebut bukan seperti kardus berisikan ikan tuna, melainkan bentuknya seperti manusia yang dimasukkan kedalam kardus kemudian dililit oleh karung berwarna putih.
- Benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban SINTA HANDIYANA, karena saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa mengantar dan membawa kardus yang telah dililiti oleh karung yang berisikan ikan tuna ke Bandara Soekarno Hatta.
- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

HARI SANTOSO, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi memiliki usaha penjualan ikan laut di Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara.
- Benar saksi tidak kenal dengan Korban SINTA HANDIYANA.
- Benar saksi kenal kepada Terdakwa FAUZAN FAHMI yang biasa dipanggil OME.
- Benar saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2010, Terdakwa tetangga saksi tinggal di Jalan Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Rt.18 Rw.17 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, namun semenjak tahun 2012 saksi pindah rumah ke Jl. Luar Batang RT 002 RW 003 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar yang saksi tahu Terdakwa adalah broker penjualan ikan di Lapak Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara
- Benar saksi bertemu Terdakwa terakhir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 18.30. WIB di Lapak Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara tempat saksi berjualan ikan.
- Benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri saksi ketempat saksi berjualan ikan di Lapak Pasar Ikan Modern Muara Baru meminjam mobil pick up milik saksi.
- Benar berdasarkan keterangan Terdakwa mobil pick up yang dipinjam dari saksi akan digunakan untuk pindahan rumah.
- Benar Terdakwa datang sendiri menemui saksi meminjam mobil pick up.
- Benar saat itu saksi langsung meminjamkan mobil Daihatsu Grand Max pick up warna hitam plat nomor B 9422 UAM milik saksi.
- Benar saksi mau meminjamkan mobil karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan untuk pindahan rumah.
- Benar saksi tidak tahu benda apa yang dinaikkan ke atas mobil pick up milik saksi.
- Benar saksi tidak tahu kemana benda tersebut dibawa, namun pada saat meminjam mobil milik saksi Terdakwa mengatakan akan digunakan pindahan rumah kedaerah tanah pasir penjaringan.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 02.13 WIB, Terdakwa mengantarkan kunci mobil ke rumah saksi.
- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

SAJIDIN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi memiliki usaha penjualan tahu yang ada di Pasar Ujung Muara Baru Jakarta Utara.
- Benar saksi tidak kenal dengan Korban SINTA HANDIYANA.
- Benar saksi kenal kepada Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO yang biasa dipanggil Bapak WAWAN, karena anaknya Terdakwa satu pondok Pesantren dengan anak saksi.
- Benar saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019, saat itu anaknya Terdakwa satu pesantren dengan anak saksi dan saksi tidak terlalu dekat mengenal FAUZAN FAHMI.
- Benar yang saksi ketahui Terdakwa adalah sebagai broker penjualan ikan di lapak pasar ikan modern Muara Baru Jakarta Utara.
- Benar saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar pukul 18.30. WIB saat Terdakwa menuju warung.
- Benar saksi tidak tahu untuk apa gerobak milik saksi digunakan Terdakwa.
- Benar Terdakwa tidak menemui dan tidak meminta izin kepada saksi pada saat ingin menggunakan gerobak / lori tersebut dan saksi tidak tahu gerobak milik digunakan Terdakwa.
- Benar gerobak / lori milik saksi berada dibawah tangga aula Masjid Jami Nurssoba yang sebelumnya saksi taruh didepan rumah saksi, karena ada acara pernikahan didepan rumah, maka gerobak saksi

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan kebawah tangga Aula Masjid Jami Nurussoba pada tanggal 19 Oktober 2024.

- Benar pada saat gerobag / lori milik saksi digunakan Terdakwa, saksi sedang tidur di rumah.
- Benar saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh FAUZAN FAHMI pada saat menggunakan gerobag/lori milik saksi.
- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

SOLATIN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi bekerja di Hotel Aceh Besar yang beralamat di Jl. Pluit Karang Jelita No.42, RT.9/RW.3, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara sejak sekitar Tahun 2013 hingga saat ini.
- Benar saksi bekerja sebagai resepsionis.
- Benar tugas dan tanggungjawab saksi sebagai resepsionis adalah melayani tamu yang check in dan check out, mendata tamu yang hadir serta menerima pembayaran dari tamu atas penyewaan kamar di hotel.
- Benar selain saksi, ada juga teman saksi bernama HARDIYANTO yang bekerja sebagai resepsionis di Hotel Aceh Besar dengan pembagian tugasnya yaitu saksi bertugas sejak pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB sedangkan HARDIYANTO sejak pukul 19.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB.
- Benar untuk dapat menginap di Hotel Aceh Besar, tamu datang langsung ke hotel menyerahkan identitas diri seperti SIM atau KTP milik tamu yang akan menginap di hotel tersebut.
- Benar saksi tidak kenal dengan MUHAMMAD SANTOSO.
- Benar pada awalnya saksi tidak kenal kepada korban SINTA HANDIYANA, namun setelah saksi diperlihatkan foto seorang wanita oleh anggota Kepolisian, saksi baru ingat korban merupakan tamu di Hotel Aceh Besar.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tidak kenal kepada Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO.
- Benar SINTA HANDIYANA menginap di Hotel Aceh Besar sejak hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pukul 13.40 WIB bersama 2 (dua) wanita menyewa 2 kamar yaitu kamar SINTA HANDIYANA berada di kamar 205 sedangkan 2 orang wanita lainnya berada di kamar 203.
- Benar pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pukul 13.40 WIB korban menyerahkan KTP atas nama ALIAH kepada saksi yang saat itu sedang bertugas kemudian saksi terbitkan 2 faktur atas transaksi tersebut dengan harga masing-masing kamar Rp.350.000 per hari.
- Benar saksi tidak tahu dalam rangka apa SINTA HANDIYANA bersama 2 orang temannya menginap.
- Benar 2 orang wanita yang berada di kamar 203 check out pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sedangkan SINTA HANDIYANA sampai pukul 13.00 WIB tidak ada kabar dan tidak ada di kamar dan berdasarkan 2 orang temannya tersebut tidak dapat dihubungi, karena sudah waktunya check out maka saksi memerintahkan Housekeeping membuka kamar serta membersihkan kamar tersebut.
- Benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sore hari, ada petugas Kepolisian datang ke hotel tempat saksi bekerja menanyakan apakah ada tamu atas nama SINTA HANDIYANA menginap di hotel. Saksi baru diketahui SINTA HANDIYANA adalah perempuan yang menginap di kamar 205 menggunakan KTP atas nama ALIAH, berdasarkan pihak Kepolisian menjadi korban pembunuhan dan mayatnya ditemukan di daerah Muara Baru.
- Benar saksi tidak tahu ada atau tidaknya tamu yang datang ke kamar 205 tempat korban menginap karena tidak ada kewajiban tamu yang datang melapor ke resepsionis.
- Benar saksi mendapat cerita dari resepsionis yang bertugas pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 pada pukul 19.00 WIB sampai 07.00 WIB yang bernama HARDIYANTO pada saat bergantian shift dengan saksi, HARDIYANTO melihat korban keluar dari hotel pada sekitar pukul 21.25 WIB dan tidak kembali lagi dan juga HARDIYANTO mengatakan kunci kamar 205 sudah dititipkan temannya ke resepsionis.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Di persidangan saksi menyatakan tetap pada keterangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.

SOLATIN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Di persidangan saksi mengatakan bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai yang saksi ketahui dan saksi dengar.
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim Opsnal unit 2 Jatranras Polda Metro Jaya Jakarta pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 00.40 wib ketika terdakwa berada dirumahnya di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusobah RT. 018/017 No. 5 Kel. Penjaringan Kec.Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi adanya penemuan mayat tanpa kepala yang dibungkus karung di Jalan Pelabuhan Baru Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara di sekitar pom bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Jakarta Utara
- Bahwa tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan pengecekan terhadap korban mayat lalu di cek sidik jari yang masing tersisa, namun saat itu kepala korban belum ditemukan.
- Bahwa setelah berhasil diidentifikasi mayat tanpa kepala beridentitas SINTA HANDIYANA dan ditelusuri keluarga korban dan ditemukan adik kandung korban Bernama MUHAMAD SANTOSO.
- Bahwa tim penyelidik melakukan penelusuran kepada keluarga korban dan teman korban terakhir kali korban pergi dari rumah tanggal 27 Oktober 2024 dan kami juga mendapat informasi korban menginap di Hotel Aceh Besar Jakarta Utara dengan mantan suami siri Bernama FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO
- Bahwa setelah dikumpulkan informasi diduga keras yang melakukan pembunuhan adalah FAUZAN FAHMI yang selanjutnya FAUZAN FAHMI ditangkap dirumahnya dan saat FAUZAN FAHMI berhasil diamankan FAUZAN FAHMI mengakui telah membunuh korban SINTA HANDIYANA

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membunuh korban yakni dicekik leher korban lalu membungkus kepala korban dan tubuhnya dengan karung kemudian terdakwa memotong kepala korban dan dibuang secara terpisah
- Bahwa alat memotong kepala korban adalah pisau dapur yang ada di dapur rumah terdakwa
- Bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena istri dan ibu (orang tua terdakwa) dibilang perek (pekerja seks komersial) sehingga terdakwa emosi saat istri dan ibu terdakwa dibilang seperti itu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar sehat jasmani dan rohani.
- Benar Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang benar.
- Benar Terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2002 di Lapas Palima Serang Banten, awalnya Terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba di Polsek Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMAD SANTOSO adik kandung korban, Terdakwa kenal dengan korban SINTA HANDIYANA sejak kecil atau sejak tahun 2000.
- Benar MUHAMAD SANTOSO dan Korban SINTA HANDIYANA sebenarnya masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu nenek dari orang tuanya korban menikah dengan adik kandung bapak Terdakwa.
- Benar Terdakwa dengan Korban SINTA HANDIYANA sebelumnya tidak pernah ada masalah.
- Benar Terdakwa tahu informasi penemuan mayat perempuan tanpa kepala yang dibungkus kardus dan karung pada tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB di tepi Muara di Jalan Pelabuhan Baru Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar Terdakwa tahu informasi tersebut karena banyak teman-teman di pelabuhan yang membicarakan dan melihat foto-foto penemuan mayat dan banyak kawan Terdakwa yang pasang status di media sosial menginformasikan ada penemuan mayat perempuan tanpa kepala.

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saat mendapatkan informasi tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak memberikan rekasi apapun.
- Benar Terdakwa tahu hal tersebut karena Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SINTA HANDIYANA dengan cara mencekik kemudian memotong leher, membungkus badan korban dan membuang di muara di Jalan Pelabuhan Baru Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar Terdakwa juga yang membuang kepala korban di Jalan Polairud Pintu Air Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.
- Benar dengan adanya berita penemuan mayat Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan apapun, hingga akhirnya hari Selasa malam sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah ditangkap oleh Polisi dari Polda Metro Jaya, kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.
- Benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SINTA HANDIYANA dengan cara mencekik leher pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB didepan rumah yang terletak di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusbah No.5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, setelah korban meninggal kepala korban oleh Terdakwa dipotong, lalu kepala korban dan badan korban dibungkus kemudian dibuang secara terpisah.
- Benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan karena sakit hati terhadap korban yang mengatakan istri Terdakwa seorang perek (pelacur) dan korban juga mengatakan Terdakwa anak perek (pelacur), sehingga Terdakwa emosi dan marah kepada korban lalu korban Terdakwa bunuh dengan cara mencekik leher korban menggunakan tangan, sampai korban tidak bergerak dan setelah Terdakwa cekek leher korban Terdakwa potong menggunakan pisau.
- Benar Terdakwa tidak merencanakan pembunuhan karena secara seponatan dikarenakan korban pada saat itu mengejek istri Terdakwa dengan sebutan perek (pelacur) dan Terdakwa juga dikatai oleh korban bahwa Terdakwa adalah anaknya perek (pelacur).
- Benar terkait pembunuhan yang Terdakwa lakukan tidak melibatkan siapapun dan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa dan pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan tidak ada orang lain yang membantu.

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar JAELANI juga tidak tahu dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan apapun terkait pembunuhan yang dilakukan dan Terdakwa membohongi JAELANI dengan mengatakan isi bungkusannya yang berisi mayat korban adalah Ikan Tuna.
- Benar JAELANI mengetahui selama ini pekerjaan Terdakwa menjual berbagai macam ikan dan pada saat itu JAELANI tidak curiga dengan bungkusannya yang dipindahkan mungkin karena bungkusannya berisi mayat korban tidak ada bagian kepalanya, sehingga persis seperti bungkusannya ikan tuna.
- Benar Terdakwa membunuh Korban SINTA HANDIYANA dengan cara sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jl. Kakap Transit No.27 Blok K Kavling 1-2 Penjaringan Jakarta Utara, dihubungi Pacar Terdakwa yaitu Korban SINTA HANDIYANA melalui Chat di WhatsApp meminta Ikan Tuna untuk Arisan dan Korban meminta agar mengantarkan Ikan Tuna ke Hotel Aceh Besar di Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa menyiapkan Ikan Tuna sesuai permintaan Korban. Kemudian pada jam 12.00 WIB Terdakwa istirahat dan pulang ke rumah sambil membawa bungkusannya berisikan Ikan Tuna, setelah itu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman melanjutkan pekerjaan.
 - Kemudian sekitar jam 17.30 WIB setelah bekerja Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Hotel Aceh Besar di Jl. Pluit Karang Jelita Nomor 42 RT.009 RW.003 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan setelah tiba Terdakwa langsung menemui Korban di Kamar 502 dan Terdakwa memberitahu Korban tidak sempat membawa Ikan Tuna karena sudah ditaruh di rumah, Terdakwa menyuruh agar Korban mengambil Ikan Tuna di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, setelah itu Korban bersiap-siap untuk keluar dari Kamar 502 karena akan cek out pada jam 20.00 WIB.
 - Lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Korban keluar dari Kamar 502 meninggalkan Hotel Aceh Besar dan saat itu Terdakwa membonceng Korban menggunakan Motor milik Terdakwa dengan tujuan mau mengambil Ikan Tuna di rumah, namun ketika sedang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan belum jauh dari Hotel Aceh Besar Terdakwa dihubungi Bos agar mengambil uang makan hasil kerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, sehingga Terdakwa menurunkan Korban disekitar Jl. PLTU Muara Karang Jakarta Utara sambil Terdakwa menyuruh Korban berangkat sendirian ke rumah, lalu Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan setelah mengambil uang makan kemudian Terdakwa menuju ke rumah dan setelah tiba sekitar jam 20.15 WIB Terdakwa sendirian menunggu di rumah situasinya sepi karena isteri Terdakwa sedang jualan Kopi dan Rokok di Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban minta dijemput di depan Rumah Makan Padang Zam Zam diluar Gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menjemput Korban di Gang Masjid Nurusbah, saat itu Korban diantar Ojek, lalu Terdakwa bersama Korban jalan kaki menuju ke rumah dan sekitar jam 22.10 WIB tiba dibawah tangga depan rumah Terdakwa, namun saat itu Korban tidak mau naik ke lantai 2 (dua), sehingga Terdakwa menyuruh Korban naik untuk mengambil Ikan Tuna.
- Benar Korban mengatakan : SAYA TIDAK MAU NAIK KEATAS, TAKUT ADA SI PEREK (maksudnya isteri Terdakwa yang dianggap Korban sebagai Pelacur). Lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban : ISTRI SAYA TIDAK ADA, SEDANG DAGANG, DI RUMAH TIDAK ADA ORANG. Setelah itu Korban mengatakan : AH.... SAMA JUGA, KAMU JUGA TUKANG BOHONG, DASAR LU ANAK PEREK. Setelah mendengar perkataan Korban tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan spontan timbul niat menghabisi nyawa Korban.
- Kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang sambil tangan kiri mendorong tangan kanan Terdakwa agar cekikannya lebih keras kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) detik hingga dari mulut Korban keluar suara ngorok 1 (satu) kali dan setelah itu lemas serta tidak bergerak. Kemudian badan Korban oleh Terdakwa diseret ketempat cucian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meteran dari tangga dan untuk memastikan Korban meninggal maka leher Korban oleh Terdakwa kembali dicekik memakai kedua tangan sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa melihat muka (wajahnya) Korban membiru dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan lengan serta badan

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Korban dan setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa naik tangga menuju ke rumah di lantai 2 (dua) mengambil sebilah Pisau di dapur, setelah itu mengambil kantong plastik warna hitam dan sebuah karung kecil bekas beras yang ada didepan pintu, Terdakwa turun menghampiri tubuh Korban yang tergeletak tidak bergerak didekat tempat cucian, lalu Terdakwa menggorok (memotong) leher Korban dengan cara Pisau dapur oleh Terdakwa di tempelkan di leher lalu Terdakwa memotong leher Korban sebanyak 5 (lima) kali gerakan sampai putus dan kepala lepas dari badannya, selanjutnya kepala korban oleh Terdakwa dimasukkan ke kantong plastik hitam lalu diikat dan setelah itu plastik hitam berisi kepala Korban oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung kecil bekas beras.

- Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil terdiam sekitar 10 (sepuluh) menit memikirkan cara membuang badan dan kepala, pada saat itu Terdakwa muncul ide untuk menghilangkan jejak dengan cara merusak sidik jari agar Korban susah diketahui identitasnya jika diketemukan orang lain, selanjutnya Terdakwa mengupas (menyayat) kulit luar bagian telunjuk serta ibu jari (jempol) kanan dan kiri Korban. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) mengambil selimut yang ada di kamar, kemudian Terdakwa turun ke tempat cucian menutupi kepala dan badan Korban yang sudah terpisah.
- Lalu badan Korban oleh Terdakwa digeser (dirapatkan) kedekat Mesin Cuci agar tidak terlihat oleh orang lain karena tempat cucian tersebut terbuka dan disebelahnya ada jalan (Gang) yang biasa dilewati orang banyak, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai cucian dengan cara menyiramkan air ke lantai tempat cucian menggunakan Gayung dan Ember yang sudah ada ditempat cucian tersebut, setelah itu Terdakwa mencuci Pisau bekas menggorok / memotong leher Korban SINTA HANDIYANA.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara, sekitar jam 22.45 WIB tiba lalu Terdakwa menemui isterinya bernama SUDARNI yang sedang jualan kopi dan rokok, lalu Terdakwa memberitahu isterinya baru saja membunuh Korban, ketika itu isterinya Terdakwa terlihat kaget dan ketakutan serta marah, selanjutnya isteri Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sehingga Terdakwa pulang dan sekitar jam 22.50 WIB Terdakwa tiba ditempat



cucian yang berada didepan rumah, setelah itu Terdakwa jalan kaki menenteng kantong plastik hitam berisi kepala Korban menuju kearah Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air didekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara dan sekitar jam 23.15 WIB Terdakwa menemukan tempat yang pas untuk membuang kepala Korban yaitu bagian sela-sela tembok pembatas antara jalan dengan Perumahan Pantai Mutiara sehingga membuang kantong plastik hitam berisi kepala Korban ditempat tersebut dan setelah itu pulang ke rumah.

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah namun isterinya belum pulang dan karena takut badan Korban yang tergeletak ditempat cucian dilihat oleh orang lain, sehingga badan Korban oleh Terdakwa diangkat dengan cara digendong dibawa naik ke lantai 2 (dua) lalu ditaruh di atas lantai dan ketika itu dari bagian potongan leher Korban keluar darah membasahi lantai, sehingga Terdakwa melepas celana Korban digunakan mengelap darah yang menggenang di lantai, karena tidak bisa tidur sehingga sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa memikirkan tempat dan cara membuang badan Korban dan saat itu muncul ide membuang badan Korban seperti Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar yang akan dikirimkan kepada pemesan menggunakan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tambang.
- Kesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membawa celana Korban yang sudah dipakai mengelap darah ke Pasar Muara Baru Jakarta Utara dan setelah tiba lalu celana bekas mengelap darah tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam Gerobak Sampah dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah langsung mengumpulkan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tali tambang yang berada disekitar rumah yang sudah biasa dipakai Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar. Lalu Terdakwa membungkus badan Korban seperti membungkus Ikan Tuna berukuran besar dengan cara badan Korban dibalut busa bekas sofa lalu dibalut lagi menggunakan selimut dan diikat menggunakan tali rafia, setelah itu dimasukkan kedalam karung bekas beras dan diikat menggunakan tali tambang hingga rapih, setelah itu dimasukkan kedalam kardus bekas Kulkas, lalu dilakban menggunakan lakban bening, kemudian dimasukkan lagi kedalam karung lain dan lubang karung diikat



menggunakan tali rafia dengan cara disulam mirip bungkus karung Ekspedisi dan setelah rapih bungkus berisi badan Korban oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa memikirkan cara menurunkan bungkus berisi badan Korban, lalu Terdakwa menghubungi saksi JAELANI meminta bantuan menurunkan bungkus berisi badan Korban namun saat itu Terdakwa mengaku bungkus yang akan diturunkan dari lantai 2 (dua) tersebut Paket berisikan Ikan Tuna pesanan orang yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta, sehingga JAELANI menyanggapi.

- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Motor menjemput saksi JAELANI ditempat kerjanya sebagai SATPAM di SMP 261 Muara Angke Jakarta Utara dan setelah bertemu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membonceng saksi JAELANI kedaerah Kebon Tebu Pintu Air Jakarta Utara, setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa minta supaya saksi JAELANI menemani Terdakwa untuk meminjam Mobil Bak kepada saksi HARI SANTOSO, setelah mendapat pinjaman Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM dari saksi HARI SANTOSO, lalu Mobil tersebut oleh Terdakwa diparkirkan di areal parkir Pasar Muara Baru Jakarta Utara yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meteran dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil Gerobak warna biru tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAJIDIN, lalu Gerobak tersebut oleh Terdakwa dibawa kedekat tangga rumah dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi JAELANI naik tangga ke lantai 2 (dua) minta saksi JAELANI membantu mengangkat bungkus berisi badan Korban yang diakui Terdakwa berisi Ikan Tuna besar untuk diturunkan dan ditaruh kedalam Gerobak warna biru didepan rumah.
- Ketika sedang menggotong bungkus tersebut saksi JAELANI merasa curiga karena bentuknya tidak seperti Ikan Tuna besar dan sekitar jam 20.05 WIB Terdakwa bersama saksi JAELANI mendorong Gerobak warna biru menuju tempat Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM yang diparkirkan diareal parkir Pasar Muara Baru dan sekitar jam 20.15 WIB tiba ditempat parkir, ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang mengangkat bungkus dari Gerobak warna biru keatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Bak dilihat oleh saksi SUTRISNO dan saksi RUSDI, sehingga keduanya ikut membantu mengangkat bungkusan keatas Mobil Bak sambil bertanya apa isinya dan saat itu Terdakwa menjawab Ikan Tuna mau dikirim ke Bandara.

- Bahwa setelah bungkusan berisi badan Korban tersebut diletakkan diatas Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil ditemani saksi JAELANI menuju kearah Bandara Soekarno Hatta namun sekitar jam 21.00 WIB setibanya didaerah Dadap Kosambi Tangerang Terdakwa berpura-pura memberitahu saksi JAELANI Ikan Tuna tidak jadi dikirim ke Bandara dengan alasan Terdakwa kesal karena pembelinya tidak menghubungi dan Terdakwa mau membuang bungkusan yang diakui berisi Ikan Tuna tersebut di Muara Baru Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil kearah POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman yang situasinya sepi dan gelap, lalu sekitar jam 22.10 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil didepan POM Bensin dan minta saksi JAELANI membantu menurunkan bungkusan berisi badan Korban yang diakui berisi Ikan Tuna besar, sehingga JAELANI membantu mengangkat bungkusan tersebut dibuang di perairan Muara Baru yang tidak jauh dari POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara dengan cara diceburkan ke air namun tidak tenggelam (sebagian terapung), setelah itu Terdakwa mengajak saksi JAELANI mengembalikan Mobil kepada saksi HARI SANTOSO kemudian Terdakwa bersama saksi JAELANI kembali ke rumahnya Terdakwa nonton TV hingga tidur.
- Kesokan harinya Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa melihat status teman-teman di WhatsApp terkait ditemukannya mayat perempuan tanpa kepala di perairan didekat POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara, saat itu Terdakwa berpura-pura diam seolah-olah tidak tahu.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa bersama JAELANI sedang nonton TV di rumah lantai 2 (dua), datang beberapa orang Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menghabiskan

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa Korban dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa ketempat dibuangnya Kepala dan sekitar jam 01.00 WIB Kepala Korban ditemukan di sela-sela tembok pembatas antara Perumahan Pantai Mutiara dengan Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air dekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara.

- Benar Terdakwa sangat menyesal.
- Di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tetap pada keterangan dan tidak ada lagi yang ditambahkan.
- Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
- 2). 1 (satu) botongan busa dengan bercak darah bekas membungkus tubuh korban
- 3). 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru yang dipakai Tersangka
- 4). 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu yang dipakai Tersangka
- 5). 1 (satu) buah tali tambang warna oranye bekas mengikat tubuh korban
- 6). 1 (satu) bilah Pisau dapur yang dipakai untuk memotong leher korban
- 7). 1 (satu) buah karung beras kecil bekas membungkus kepala korban
- 8). 1 (satu) buah plastik hitam bekas membungkus kepala korban
- 9). 1 (satu) buah kardus yang sudah rusak bekas membungkus badan korban
- 10). 1 (satu) buah ember dan gayung
- 11). 1 (satu) buah BRA milik korban
- 12). 1 (satu) buah tali rafia bekas mengikat tubuh korban
- 13). 1 (satu) buah baju milik korban
- 14). 2 (dua) buah selimut yang dipakai membungkus badan korban
- 15). 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk berisikan Rekaman CCTV
- 16). 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam
Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17). 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Kendaraan/Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287 atas nama HARI SANTOSO

18). 1 (satu) buah Gerobak warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO sedang bekerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jl. Kakap Transit Nomor 27 Blok K Kavling 1-2 Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Pacar Terdakwa yaitu Korban SINTA HANDIYANA melalui Chat di WhatsApp yang minta Ikan Tuna untuk Arisan dan Korban meminta agar Ikan Tuna diantar ke Hotel Aceh Besar di Penjaringan Jakarta Utara, sehingga Terdakwa menyiapkan Ikan Tuna sesuai permintaan Korban. Lalu pada jam 12.00 WIB Terdakwa istirahat dan pulang ke rumah di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sambil membawa bungkus berisi Ikan Tuna, setelah itu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman melanjutkan pekerjaan.
- Kemudian sekitar jam 17.30 WIB setelah bekerja Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Hotel Aceh Besar di Jl. Pluit Karang Jelita No.42 RT.009 RW.003 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan setelah tiba Terdakwa menemui Korban SINTA HANDIYANA di Kamar 502 sambil Terdakwa memberitahu Korban tidak sempat membawa Ikan Tuna karena sudah ditaruh di rumah lalu Terdakwa menyuruh Korban mengambil Ikan Tuna di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan Korban, setelah itu Korban bersiap-siap untuk keluar dari Kamar 502 karena akan cek out pada jam 20.00 WIB.
- Lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Korban keluar dari Kamar 502 meninggalkan Hotel Aceh Besar dan saat itu Terdakwa membonceng Korban menggunakan Motor milik Terdakwa untuk mengambil Ikan Tuna di rumah, namun ketika sedang diperjalanan belum jauh dari Hotel Aceh Besar Terdakwa dihubungi Bosnya agar mengambil uang makan hasil kerja, sehingga Terdakwa menurunkan Korban disekitar Jl. PLTU Muara Karang

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sambil Terdakwa menyuruh Korban berangkat sendirian ke rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan setelah mengambil uang makan kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang situasinya sepi karena isteri Terdakwa sedang jualan Kopi dan Rokok di Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara.

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban pada pokoknya minta dijemput di depan Rumah Makan Padang Zam Zam diluar Gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar menjemput Korban di Gang Masjid Nurusbah yang saat itu Korban diantar Ojek (saksi MUTAMAKIN), setelah itu Terdakwa bersama Korban jalan kaki menuju ke rumah dan sekitar jam 22.10 WIB tiba dibawah tangga depan rumahnya Terdakwa Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusbah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun Korban tidak mau naik ke lantai 2 (dua) sehingga Terdakwa menyuruh Korban naik untuk mengambil Ikan Tuna, lalu Korban mengatakan : SAYA TIDAK MAU NAIK KEATAS, TAKUT ADA SI PEREK (maksudnya isteri Terdakwa yang dianggap Korban sebagai Pelacur). Terdakwa mengatakan kepada Korban : ISTRI SAYA TIDAK ADA, SEDANG DAGANG, DI RUMAH TIDAK ADA ORANG. Setelah itu Korban mengatakan : AH.... SAMA JUGA, KAMU JUGA TUKANG BOHONG, DASAR LU ANAK PEREK.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Korban SINTA HANDIYANA tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan spontan timbul niat menghabisi nyawa Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang sambil tangan kiri mendorong tangan kanan Terdakwa agar cekikannya lebih keras kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) detik hingga dari mulut Korban keluar suara ngorok 1 (satu) kali dan setelah itu lemas serta tidak bergerak. Kemudian badan Korban oleh Terdakwa diseret ketempat cucian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meteran dari tangga dan untuk memastikan Korban meninggal maka leher Korban oleh Terdakwa kembali dicekik memakai kedua tangan sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa melihat muka (wajahnya) Korban membiru dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan lengan serta badan Korban dan setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa naik tangga menuju ke rumah di lantai 2 (dua) mengambil sebilah Pisau di dapur, setelah itu mengambil kantong plastik warna hitam dan

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah karung kecil bekas beras yang ada didepan pintu, kemudian Terdakwa turun menghampiri tubuh Korban yang tergeletak tidak bergerak didekat tempat cucian, lalu Terdakwa menggorok (memotong) leher Korban dengan cara Pisau dapur oleh Terdakwa di tempelkan di leher Korban lalu Terdakwa memotong leher Korban sebanyak 5 (lima) kali gerakan sampai putus dan kepala Korban lepas dari badannya, selanjutnya kepala Korban oleh Terdakwa dimasukkan ke kantong plastik hitam lalu diikat dan setelah itu plastik hitam berisi kepala Korban oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung kecil bekas beras.

- Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil terdiam sekitar 10 (sepuluh) menit memikirkan cara membuang badan dan kepala, pada saat itu Terdakwa muncul ide untuk menghilangkan jejak dengan cara merusak sidik jari agar Korban SINTA HANDIYANA susah diketahui identitasnya jika diketemukan orang lain, selanjutnya Terdakwa mengupas (menyayat) kulit luar bagian telunjuk serta ibu jari (jempol) kanan dan kiri Korban. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) mengambil selimut yang ada di kamar, kemudian Terdakwa turun ketempat cucian menutupi kepala dan badan Korban yang sudah terpisah. Lalu badan Korban oleh Terdakwa digeser (dirapatkan) kedekat Mesin Cuci agar tidak terlihat oleh orang lain karena tempat cucian tersebut terbuka dan disebelahnya ada jalan (Gang) yang biasa dilewati orang banyak, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai cucian dengan cara menyiramkan air ke lantai tempat cucian menggunakan Gayung dan Ember yang sudah ada ditempat cucian tersebut, setelah itu Terdakwa mencuci Pisau bekas menggorok / memotong leher Korban SINTA HANDIYANA.
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara dan sekitar jam 22.45 WIB tiba lalu Terdakwa menemui isteri Terdakwa bernama SUDARNI yang sedang jualan kopi dan rokok memberitahu baru saja membunuh Korban SINTA HANDIYANA, ketika itu isterinya Terdakwa terlihat kaget dan ketakutan serta marah, selanjutnya isteri Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sehingga Terdakwa pulang dan sekitar jam 22.50 WIB tiba ditempat cucian yang berada didepan rumah, setelah itu Terdakwa jalan kaki menenteng kantong plastik hitam berisi kepala Korban menuju kearah Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air didekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara dan sekitar jam 23.15 WIB Terdakwa menemukan tempat yang pas untuk membuang kepala Korban yaitu bagian sela-sela

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok pembatas antara jalan dengan Perumahan Pantai Mutiara sehingga membuang kantong plastik hitam berisi kepala Korban SINTA HANDIYANA ditempat tersebut dan setelah itu pulang ke rumah.

- Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah namun isterinya belum pulang dan karena takut badan Korban SINTA HANDIYANA yang tergeletak ditempat cucian dilihat oleh orang lain, sehingga badan Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa diangkat dengan cara digendong dibawa naik ke lantai 2 (dua) lalu ditaruh di atas lantai dan ketika itu dari bagian potongan leher Korban SINTA HANDIYANA keluar darah membasahi lantai, sehingga Terdakwa melepas celana Korban digunakan mengelap darah yang menggenang di lantai, karena tidak bisa tidur sehingga sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa memikirkan tempat dan cara membuang badan Korban SINTA HANDIYANA dan saat itu muncul ide membuang badan Korban SINTA HANDIYANA seperti Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar yang akan dikirimkan kepada pemesan menggunakan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tambang.
- Kesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membawa celana Korban yang sudah dipakai mengelap darah ke Pasar Muara Baru Jakarta Utara dan setelah tiba lalu celana bekas mengelap darah tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam Gerobak Sampah dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah langsung mengumpulkan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tali tambang yang berada disekitar rumah yang sudah biasa dipakai Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar. Lalu Terdakwa membungkus badan Korban seperti membungkus Ikan Tuna berukuran besar dengan cara badan Korban dibalut busa bekas sofa lalu dibalut lagi menggunakan selimut dan diikat menggunakan tali rafia, setelah itu dimasukkan kedalam karung bekas beras dan diikat menggunakan tali tambang hingga rapih, setelah itu dimasukkan kedalam kardus bekas Kulkas, lalu dilakban menggunakan lakban bening, kemudian dimasukkan lagi kedalam karung lain dan lubang karung diikat menggunakan tali rafia dengan cara disulam mirip bungkusan karung Ekspedisi dan setelah rapih bungkusan berisi badan Korban oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa memikirkan cara menurunkan bungkusan berisi badan Korban, lalu Terdakwa menghubungi saksi JAELANI meminta bantuan menurunkan bungkusan berisi badan Korban namun saat itu Terdakwa mengaku bungkusan yang akan diturunkan dari lantai 2 (dua)

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Paket berisikan Ikan Tuna pesanan orang yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi JAELANI menyanggupinya.

- Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Motor menjemput saksi JAELANI ditempat kerjanya sebagai SATPAM di SMP 261 Muara Angke Jakarta Utara dan setelah bertemu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membonceng saksi JAELANI kedaerah Kebon Tebu Pintu Air Jakarta Utara, setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa minta supaya saksi JAELANI menemani Terdakwa untuk meminjam Mobil Bak kepada saksi HARI SANTOSO, setelah mendapat pinjaman Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM dari saksi HARI SANTOSO, lalu Mobil tersebut oleh Terdakwa diparkirkan di areal parkir Pasar Muara Baru Jakarta Utara yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meteran dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil Gerobak warna biru tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAJIDIN, lalu Gerobak tersebut oleh Terdakwa dibawa kedekat tangga rumah dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi JAELANI naik tangga ke lantai 2 (dua) minta saksi JAELANI membantu mengangkat bungkusan berisi badan Korban yang diakui Terdakwa berisi Ikan Tuna besar untuk diturunkan dan ditaruh kedalam Gerobak warna biru didepan rumah.
- Ketika sedang menggotong bungkusan tersebut saksi JAELANI merasa curiga karena bentuknya tidak seperti Ikan Tuna besar dan sekitar jam 20.05 WIB Terdakwa bersama saksi JAELANI mendorong Gerobak warna biru menuju ketempat Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM yang diparkirkan diareal parkir Pasar Muara Baru dan sekitar jam 20.15 WIB tiba ditempat parkir, ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang mengangkat bungkusan dari Gerobak warna biru keatas Mobil Bak dilihat oleh saksi SUTRISNO dan saksi RUSDI, sehingga keduanya ikut membantu mengangkat bungkusan keatas Mobil Bak sambil bertanya apa isinya dan saat itu Terdakwa menjawab Ikan Tuna mau dikirim ke Bandara.
- Bahwa setelah bungkusan berisi badan Korban SINTA HANDIYANA tersebut diletakkan diatas Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil ditemani saksi JAELANI menuju kearah Bandara Soekarno Hatta namun sekitar jam 21.00 WIB setibanya didaerah Dadap Kosambi Tangerang Terdakwa berpura-pura

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi JAELANI Ikan Tuna tidak jadi dikirim ke Bandara dengan alasan Terdakwa kesal karena pembelinya tidak menghubungi dan Terdakwa mau membuang bungkusan yang diakui berisi Ikan Tuna tersebut di Muara Baru Jakarta Utara.

- Kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil ke arah POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman yang situasinya sepi dan gelap, lalu sekitar jam 22.10 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil didepan POM Bensin dan minta saksi JAELANI membantu menurunkan bungkusan berisi badan Korban yang diakui berisi Ikan Tuna besar, sehingga saksi JAELANI membantu mengangkat bungkusan tersebut dibuang di perairan Muara Baru yang tidak jauh dari POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara dengan cara diceburkan ke air namun tidak tenggelam (sebagian terapung), setelah itu Terdakwa mengajak saksi JAELANI mengembalikan Mobil kepada saksi HARI SANTOSO kemudian Terdakwa bersama saksi JAELANI kembali ke rumahnya Terdakwa nonton TV hingga tidur. Kesokan harinya Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa melihat status teman-teman di WhatsApp terkait ditemukannya mayat perempuan tanpa kepala di perairan didekat POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara, saat itu Terdakwa berpura-pura diam seolah-olah tidak tahu.
- Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang nonton TV di rumah lantai 2 (dua), datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban SINTA HANDIYANA dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa ketempat dibuangnya Kepala dan sekitar jam 01.00 WIB Kepala Korban SINTA HANDIYANA ditemukan di sela-sela tembok pembatas antara Perumahan Pantai Mutiara dengan Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air dekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara.
- Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0069/SK.B/X/2024/IKF tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan usia empat puluh tahun (SINTA HANDIYANA) dalam kondisi

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terpotongnya tulang belakang setinggi ruas keempat, kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tajam. Tampak tanda pembendungan pada seluruh organ serta adanya resapan darah pada kulit leher. Terdapat massa tumor pada dinding / otot rahim (leiomyoma) dan ditemukan kista pada indung telur. Sebab mati dikarenakan terputusnya / sumbatan saluran pernafasan yang mengakibatkan mati lemas.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24115/XI/2024/Bidlab DNA tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA dengan Kesimpulan secara genetik potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan kepala Nomor Register Barang Bukti : 331 BERASAL DARI SATU INDIVIDU YANG SAMA DENGAN potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan tubuh Nomor Register Barang Bukti : 332.

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0071/SK.B/X/2024/IKF tertanggal 30 Nopember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan (bagian kepala manusia) usia tiga puluh sampai empat puluh tahun, Ras Mongoloid dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka leher disertai terpotongnya tulang belakang bagian leher setinggi tulang leher ketiga akibat kekerasan tajam. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Tidak didapatkan tanda perdarahan pada jaringan otak. Dari pemeriksaan DNA didapatkan kesesuaian DNA dengan Jenazah atas nama SINTA HANDIYANA sebagaimana Surat Permintaan Visum Nomor :

B/10671/X/RES.1.7/2024/Ditreskrimum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja,
3. merampas nyawa orang lain,

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO, sebagaimana identitasnya tersebut didalam surat dakwaan dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang Bahwa di persidangan Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui perbuatannya, dalam keadaan penuh kesadaran dan sebagai tahu perbuatannya salah serta melanggar hukum.

Menimbang bahwa Di persidangan Terdakwa menyatakan menghabisi Korban SINTA HANDIYANA karena Terdakwa emosi dan spontan timbul niat menghabisi nyawa Korban.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta persidangan terungkap cara Terdakwa menghabisi nyawa korban yaitu tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang sambil tangan kiri mendorong tangan kanan Terdakwa agar cekikannya lebih keras kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) detik hingga dari mulut Korban keluar suara ngorok satu kali, setelah itu korban lemas serta tidak bergerak. Kemudian badan Korban oleh Terdakwa diseret ketempat cucian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meteran dari tangga dan untuk memastikan Korban meninggal maka leher Korban oleh Terdakwa kembali dicekik memakai kedua tangan sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa melihat muka (wajah) Korban membiru dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan lengan serta badan Korban dan setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa naik tangga menuju ke rumah di lantai 2 (dua) mengambil sebilah Pisau di dapur, setelah itu mengambil kantong plastik warna hitam dan sebuah karung kecil bekas beras yang ada didepan pintu, kemudian Terdakwa turun menghampiri tubuh Korban yang tergeletak tidak bergerak didekat tempat cucian, lalu Terdakwa menggorok (memotong) leher Korban dengan cara Pisau dapur oleh Terdakwa ditempelkan di leher lalu

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memotong leher Korban sebanyak 5 (lima) kali gerakan sampai putus dan kepala korban lepas dari badannya, selanjutnya kepala korban oleh Terdakwa dimasukkan ke kantong plastik hitam lalu diikat dan setelah itu plastik hitam berisi kepala Korban dimasukkan kedalam karung kecil bekas beras. Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil diam sekitar 10 (sepuluh) menitan memikirkan cara membuang badan dan kepala korban, pada saat itu Terdakwa muncul ide untuk menghilangkan jejak dengan cara merusak sidik jari agar Korban susah diketahui identitasnya jika diketemukan orang lain, selanjutnya Terdakwa mengupas (menyayat) kulit luar bagian telunjuk serta ibu jari (jempol) kanan dan kiri Korban. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) mengambil selimut yang ada di kamar, kemudian Terdakwa turun ketempat cucian menutupi kepala dan badan Korban yang sudah terpisah, lalu badan Korban oleh Terdakwa digeser (dirapatkan) kedekat Mesin Cuci agar tidak terlihat oleh orang lain karena tempat cucian tersebut terbuka dan disebelahnya ada jalan (Gang) yang biasa dilewati orang banyak, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai cucian dengan cara menyiramkan air ke lantai tempat cucian menggunakan Gayung dan Ember yang sudah ada ditempat cucian tersebut, setelah itu Terdakwa mencuci Pisau bekas menggorok / memotong leher Korban.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur merampas nyawa orang lain :

Menimbang bahwa, Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WIB ketika Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO sedang bekerja di Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jl. Kakap Transit Nomor 27 Blok K Kavling 1-2 Penjaringan Jakarta Utara, Terdakwa dihubungi oleh Pacar Terdakwa yaitu Korban SINTA HANDIYANA melalui Chat di WhatsApp yang minta Ikan Tuna untuk Arisan dan Korban meminta agar Ikan Tuna diantar ke Hotel Aceh Besar di Penjaringan Jakarta Utara, sehingga Terdakwa menyiapkan Ikan Tuna sesuai permintaan Korban. Lalu pada jam 12.00 WIB Terdakwa istirahat dan pulang ke rumah di Jl. Muara Baru Gang Masjid Nursohob Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sambil membawa bungkusan berisikan Ikan Tuna, setelah itu sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa kembali ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman melanjutkan pekerjaan.

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Kemudian sekitar jam 17.30 WIB setelah bekerja Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Hotel Aceh Besar di Jl. Pluit Karang Jelita No.42 RT.009 RW.003 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan setelah tiba Terdakwa menemui Korban SINTA HANDIYANA di Kamar 502 sambil Terdakwa memberitahu Korban tidak sempat membawa Ikan Tuna karena sudah ditaruh di rumah lalu Terdakwa menyuruh Korban mengambil Ikan Tuna di rumahnya Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, setelah itu Korban bersiap-siap untuk keluar dari Kamar 502 karena akan cek out pada jam 20.00 WIB.

Menimbang bahwa, Lalu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa bersama Korban keluar dari Kamar 502 meninggalkan Hotel Aceh Besar dan saat itu Terdakwa membonceng Korban menggunakan Motor milik Terdakwa untuk mengambil Ikan Tuna di rumah, namun ketika sedang diperjalanan belum jauh dari Hotel Aceh Besar Terdakwa dihubungi Bosnya agar mengambil uang makan hasil kerja, sehingga Terdakwa menurunkan Korban disekitar Jl. PLTU Muara Karang Jakarta Utara sambil Terdakwa menyuruh Korban berangkat sendirian ke rumahnya Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai Motor menuju ke Gudang Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman dan setelah mengambil uang makan kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang situasinya sepi karena isteri Terdakwa sedang jualan Kopi dan Rokok di Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara.

Menimbang Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dihubungi Korban pada pokoknya minta dijemput di depan Rumah Makan Padang Zam Zam diluar Gang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa keluar menjemput Korban di Gang Masjid Nurusobah yang saat itu Korban diantar Ojek (saksi MUTAMAKIN), setelah itu Terdakwa bersama Korban jalan kaki menuju ke rumah dan sekitar jam 22.10 WIB tiba dibawah tangga depan rumahnya Terdakwa Jl. Muara Baru Gang Masjid Nurusobah Nomor 5 RT.018 RW.017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, namun Korban tidak mau naik ke lantai 2 (dua) sehingga Terdakwa menyuruh Korban naik untuk mengambil Ikan Tuna, lalu Korban mengatakan : SAYA TIDAK MAU NAIK KEATAS, TAKUT ADA SI PEREK (maksudnya isteri Terdakwa yang dianggap Korban sebagai Pelacur). Terdakwa mengatakan kepada Korban : ISTRI SAYA TIDAK ADA, SEDANG DAGANG, DI RUMAH TIDAK ADA ORANG. Setelah itu Korban mengatakan : AH.... SAMA JUGA, KAMU JUGA TUKANG BOHONG, DASAR LU ANAK PEREK.

Menimbang Bahwa setelah mendengar perkataan dari Korban SINTA HANDIYANA tersebut, sehingga Terdakwa emosi dan spontan timbul niat

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabisi nyawa Korban. Kemudian tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang sambil tangan kiri mendorong tangan kanan Terdakwa agar cekikannya lebih keras kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) detik hingga dari mulut Korban keluar suara ngorok 1 (satu) kali dan setelah itu lemas serta tidak bergerak. Kemudian badan Korban oleh Terdakwa diseret ketempat cucian yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meteran dari tangga dan untuk memastikan Korban meninggal maka leher Korban oleh Terdakwa kembali dicekik memakai kedua tangan sekitar 5 (lima) menit sampai 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa melihat muka (wajahnya) Korban membiru dan tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan lengan serta badan Korban dan setelah dipastikan Korban sudah tidak bernyawa, lalu Terdakwa naik tangga menuju ke rumah di lantai 2 (dua) mengambil sebilah Pisau di dapur, setelah itu mengambil kantong plastik warna hitam dan sebuah karung kecil bekas beras yang ada didepan pintu, kemudian Terdakwa turun menghampiri tubuh Korban yang tergeletak tidak bergerak didekat tempat cucian, lalu Terdakwa menggorok (memotong) leher Korban dengan cara Pisau dapur oleh Terdakwa di tempelkan di leher Korban lalu Terdakwa memotong leher Korban sebanyak 5 (lima) kali gerakan sampai putus dan kepala Korban lepas dari badannya, selanjutnya kepala Korban oleh Terdakwa dimasukkan ke kantong plastik hitam lalu diikat dan setelah itu plastik hitam berisi kepala Korban oleh Terdakwa dimasukkan kedalam karung kecil bekas beras.

Menimbang bahwa Selanjutnya Terdakwa berdiri sambil terdiam sekitar 10 (sepuluh) menitan memikirkan cara membuang badan dan kepala, pada saat itu Terdakwa muncul ide untuk menghilangkan jejak dengan cara merusak sidik jari agar Korban SINTA HANDIYANA susah diketahui identitasnya jika diketemukan orang lain, selanjutnya Terdakwa mengupas (menyayat) kulit luar bagian telunjuk serta ibu jari (jempol) kanan dan kiri Korban. Setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) mengambil selimut yang ada di kamar, kemudian Terdakwa turun ketempat cucian menutupi kepala dan badan Korban yang sudah terpisah. Lalu badan Korban oleh Terdakwa digeser (dirapatkan) kedekat Mesin Cuci agar tidak terlihat oleh orang lain karena tempat cucian tersebut terbuka dan disebelahnya ada jalan (Gang) yang biasa dilewati orang banyak, kemudian Terdakwa membersihkan darah yang menggenang di lantai cucian dengan cara menyiramkan air ke lantai tempat cucian menggunakan Gayung dan Ember yang sudah ada ditempat cucian tersebut, setelah itu Terdakwa mencuci Pisau bekas menggorok / memotong leher Korban SINTA HANDIYANA.

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke Taman Jokowi Pluit Jakarta Utara dan sekitar jam 22.45 WIB tiba lalu Terdakwa menemui isteri Terdakwa bernama SUDARNI yang sedang jualan kopi dan rokok memberitahu baru saja membunuh Korban SINTA HANDIYANA, ketika itu isterinya Terdakwa terlihat kaget dan ketakutan serta marah, selanjutnya isteri Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi sehingga Terdakwa pulang dan sekitar jam 22.50 WIB tiba ditempat cucian yang berada didepan rumah, setelah itu Terdakwa jalan kaki menenteng kantong plastik hitam berisi kepala Korban menuju kearah Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air didekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara dan sekitar jam 23.15 WIB Terdakwa menemukan tempat yang pas untuk membuang kepala Korban yaitu bagian sela-sela tembok pembatas antara jalan dengan Perumahan Pantai Mutiara sehingga membuang kantong plastik hitam berisi kepala Korban SINTA HANDIYANA ditempat tersebut dan setelah itu pulang ke rumah.

Meinimbang Pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa tiba di rumah namun isterinya belum pulang dan karena takut badan Korban SINTA HANDIYANA yang tergeletak ditempat cucian dilihat oleh orang lain, sehingga badan Korban SINTA HANDIYANA oleh Terdakwa diangkat dengan cara digendong dibawa naik ke lantai 2 (dua) lalu ditaruh di atas lantai dan ketika itu dari bagian potongan leher Korban SINTA HANDIYANA keluar darah membasahi lantai, sehingga Terdakwa melepas celana Korban digunakan mengelap darah yang menggenang di lantai, karena tidak bisa tidur sehingga sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa memikirkan tempat dan cara membuang badan Korban SINTA HANDIYANA dan saat itu muncul ide membuang badan Korban SINTA HANDIYANA seperti Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar yang akan dikirimkan kepada pemesan menggunakan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tambang.

Menimbang bahwa. Kesokan paginya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa membawa celana Korban yang sudah dipakai mengelap darah ke Pasar Muara Baru Jakarta Utara dan setelah tiba lalu celana bekas mengelap darah tersebut oleh Terdakwa dibuang kedalam Gerobak Sampah dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah langsung mengumpulkan kardus, karung, busa bekas sofa, selimut, tali rafia dan tali tambang yang berada disekitar rumah yang sudah biasa dipakai Terdakwa mengemas Ikan berukuran besar. Lalu Terdakwa membungkus badan Korban seperti membungkus Ikan Tuna berukuran besar dengan cara badan Korban dibalut busa bekas sofa lalu dibalut lagi menggunakan selimut dan diikat menggunakan tali rafia, setelah itu dimasukkan kedalam karung bekas beras

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikat menggunakan tali tambang hingga rapih, setelah itu dimasukkan kedalam kardus bekas Kulkas, lalu dilakban menggunakan lakban bening, kemudian dimasukkan lagi kedalam karung lain dan lubang karung diikat menggunakan tali rafia dengan cara disulam mirip bungkus karung Ekspedisi dan setelah rapih bungkus berisi badan Korban oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai kamar. Setelah itu Terdakwa memikirkan cara menurunkan bungkus berisi badan Korban, lalu Terdakwa menghubungi saksi JAELANI meminta bantuan menurunkan bungkus berisi badan Korban namun saat itu Terdakwa mengaku bungkus yang akan diturunkan dari lantai 2 (dua) tersebut Paket berisikan Ikan Tuna pesanan orang yang akan dikirim melalui Bandara Soekarno Hatta, sehingga saksi JAELANI menyanggupinya.

Menimbang Kemudian sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan Motor menjemput saksi JAELANI ditempat kerjanya sebagai SATPAM di SMP 261 Muara Angke Jakarta Utara dan setelah bertemu sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membonceng saksi JAELANI kedaerah Kebon Tebu Pintu Air Jakarta Utara, setelah itu sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa minta supaya saksi JAELANI menemani Terdakwa untuk meminjam Mobil Bak kepada saksi HARI SANTOSO, setelah mendapat pinjaman Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM dari saksi HARI SANTOSO, lalu Mobil tersebut oleh Terdakwa diparkirkan di areal parkir Pasar Muara Baru Jakarta Utara yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meteran dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil Gerobak warna biru tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAJIDIN, lalu Gerobak tersebut oleh Terdakwa dibawa kedekat tangga rumah dan sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak saksi JAELANI naik tangga ke lantai 2 (dua) minta saksi JAELANI membantu mengangkat bungkus berisi badan Korban yang diakui Terdakwa berisi Ikan Tuna besar untuk diturunkan dan ditaruh kedalam Gerobak warna biru didepan rumah.

Menimbang bahwa Ketika sedang menggotong bungkus tersebut saksi JAELANI merasa curiga karena bentuknya tidak seperti Ikan Tuna besar dan sekitar jam 20.05 WIB Terdakwa bersama saksi JAELANI mendorong Gerobak warna biru menuju tempat Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM yang diparkirkan diareal parkir Pasar Muara Baru dan sekitar jam 20.15 WIB tiba ditempat parkir, ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang mengangkat bungkus dari Gerobak warna biru keatas Mobil Bak dilihat oleh saksi SUTRISNO dan saksi RUSDI, sehingga keduanya ikut

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat bungkusan keatas Mobil Bak sambil bertanya apa isinya dan saat itu Terdakwa menjawab Ikan Tuna mau dikirim ke Bandara.

Menimbang Bahwa setelah bungkusan berisi badan Korban SINTA HANDIYANA tersebut diletakkan diatas Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max, selanjutnya Terdakwa mengemudikan Mobil ditemani saksi JAELANI menuju kearah Bandara Soekarno Hatta namun sekitar jam 21.00 WIB setibanya didaerah Dadap Kosambi Tangerang Terdakwa berpura-pura memberitahu saksi JAELANI Ikan Tuna tidak jadi dikirim ke Bandara dengan alasan Terdakwa kesal karena pembelinya tidak menghubungi dan Terdakwa mau membuang bungkusan yang diakui berisi Ikan Tuna tersebut di Muara Baru Jakarta Utara.

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa mengemudikan Mobil kearah POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman yang situasinya sepi dan gelap, lalu sekitar jam 22.10 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil didepan POM Bensin dan minta saksi JAELANI membantu menurunkan bungkusan berisi badan Korban yang diakui berisi Ikan Tuna besar, sehingga saksi JAELANI membantu mengangkat bungkusan tersebut dibuang di perairan Muara Baru yang tidak jauh dari POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara dengan cara diceburkan ke air namun tidak tenggelam (sebagian terapung), setelah itu Terdakwa mengajak saksi JAELANI mengembalikan Mobil kepada saksi HARI SANTOSO kemudian Terdakwa bersama saksi JAELANI kembali ke rumahnya Terdakwa nonton TV hingga tidur. Kesokan harinya Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa melihat status teman-teman di WhatsApp terkait ditemukannya mayat perempuan tanpa kepala di perairan didekat POM Bensin Pelabuhan Perikanan Muara Baru Nizam Zachman Jakarta Utara, saat itu Terdakwa berpura-pura diam seolah-olah tidak tahu.

Menimbang bahwa Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa bersama saksi JAELANI sedang nonton TV di rumah lantai 2 (dua), datang beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menghabisi nyawa Korban SINTA HANDIYANA dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa selanjutnya anggota Kepolisian membawa Terdakwa ketempat dibuangnya Kepala dan sekitar jam 01.00 WIB Kepala Korban SINTA HANDIYANA ditemukan di sela-sela tembok pembatas antara Perumahan Pantai Mutiara dengan Jl. Pantai Mutiara Gedung Pompa Pintu Air dekat Pos Pol Airud Muara Baru Jakarta Utara.

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0069/SK.B/X/2024/IKF tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan usia empat puluh tahun (SINTA HANDIYANA) dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher disertai terpotongnya tulang belakang setinggi ruas keempat, kedua anggota gerak atas dan anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tajam. Tampak tanda pembendungan pada seluruh organ serta adanya resapan darah pada kulit leher. Terdapat massa tumor pada dinding / otot rahim (leiomyoma) dan ditemukan kista pada indung telur. Sebab mati dikarenakan terputusnya / sumbatan saluran pernafasan yang mengakibatkan mati lemas.

Menimbang bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/24115/XI/2024/Bidlab DNA tertanggal 15 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium DNA dengan Kesimpulan secara genetik potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan kepala Nomor Register Barang Bukti : 331 BERASAL DARI SATU INDIVIDU YANG SAMA DENGAN potongan jaringan otot leher yang berasal dari potongan tubuh Nomor Register Barang Bukti : 332.

Menimbang bahwa Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/0071/SK.B/X/2024/IKF tertanggal 30 Nopember 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I PUSDOKKES POLRI Instalasi Kedokteran Forensik dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan (bagian kepala manusia) usia tiga puluh sampai empat puluh tahun, Ras Mongoloid dalam kondisi membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka leher disertai terpotongnya tulang belakang bagian leher setinggi tulang leher ketiga akibat kekerasan tajam. Didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam. Tidak didapatkan tanda perdarahan pada jaringan otak. Dari pemeriksaan DNA didapatkan kesesuaian DNA dengan Jenazah atas nama SINTA HANDIYANA sebagaimana Surat Permintaan Visum Nomor : B/10671/X/RES.1.7/2024/Ditreskrimum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru, 1 (satu) botongan busa dengan bercak darah bekas pembungkus tubuh korban, 1 (satu) buah Celana Jeans warna biru yang dipakai Tersangka, 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu yang dipakai Tersangka, 1 (satu) buah tali tambang warna oranye bekas mengikat tubuh korban, 1 (satu) bilah Pisau dapur yang dipakai untuk memotong leher korban, 1 (satu) buah karung beras kecil bekas membungkus kepala korban, 1 (satu) buah plastik hitam bekas membungkus kepala korban, 1 (satu) buah kardus yang sudah rusak bekas membungkus badan korban, 1 (satu) buah ember dan gayung, 1 (satu) buah BRA milik korban, 1 (satu) buah tali rafia bekas mengikat tubuh korban, 1 (satu) buah baju milik korban, 2 (dua) buah selimut yang dipakai membungkus badan korban, 1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk berisikan Rekaman CCTV1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287, 1 (satu) lembar STNK peruntukkan Kendaraan/Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287 atas nama HARI SANTOSO, 1 (satu) buah Gerobak warna biru, maka statusnya akan ditetapkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban SINTA HANDIYANA meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan bagi keluarganya Korban
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2002 di LAPAS Palima Serang Banten dalam kasus Narkoba menjalani hukuman selama 3 (tiga) tahun

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas khususnya keadaan yang meringankan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri dimana pemidanaan tidaklah dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan pemidanaan dimaksudkan dan bertujuan sebagai upaya pembelajaran untuk memperbaiki diri pelaku tindak pidana sehingga pemidanaan haruslah bersifat korektif, edukatif, preventif, dan reprensi serta proporsional sehingga dapat diharapkan menimbulkan efek jera tidak saja bagi si pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi berbuat tindak pidana, melainkan juga kepada masyarakat secara umum supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAUZAN FAHMI alias OME alias OMEY AL PACINO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru
 - 2).1 (satu) botongan busa dengan bercak darah bekas pembungkus tubuh korban
 - 3).1 (satu) buah Celana Jeans warna biru yang dipakai Tersangka
 - 4).1 (satu) buah Sweater warna abu-abu yang dipakai Tersangka
 - 5).1 (satu) buah tali tambang warna oranye bekas mengikat tubuh korban
 - 6).1 (satu) bilah Pisau dapur yang dipakai untuk memotong leher korban
 - 7).1 (satu) buah karung beras kecil bekas membungkus kepala korban
 - 8).1 (satu) buah plastik hitam bekas membungkus kepala korban
 - 9).1 (satu) buah kardus yang sudah rusak bekas membungkus badan korban
 - 10).1 (satu) buah ember dan gayung
 - 11).1 (satu) buah BRA milik korban
 - 12).1 (satu) buah tali rafia bekas mengikat tubuh korban
 - 13).1 (satu) buah baju milik korban
 - 14).2 (dua) buah selimut yang dipakai membungkus badan korban

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 15).1 (satu) buah Flasdisk merek Sandisk berisikan Rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara.

 - 16).1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287
 - 17).1 (satu) lembar STNK peruntukkan Kendaraan/Mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam Plat Nomor Polisi B-9422-UAM Nomor Mesin 3SZDFT3042 Nomor Rangka MHKP3CA1JFK106287 atas nama HARI SANTOSO

Dikembalikan kepada saksi HARI SANTOSO.

 - 1 (satu) buah Gerobak warna biru

Dikembalikan kepada saksi SAJIDIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 oleh kami, Edi Juaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erry Iriawan, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan.,S.H

Halaman 55 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 54 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)